

Nr. 169 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 5. Oktober 1939

R 3001/22811, Bl. 115–117 Sitzungsvermerk des GBW, Durchschlag¹

Anwesend: MR v. Mahs (Vorsitz), ORR Schöne, RR Berghold (RWiM); ORR Steffler (GBW); MR Krieger, Kriege (RJuM); MR Bänfer, Scherer, ORR Bersch (RFM); ORR Wetz (RFSSChDP); KGR Uppenkamp (AA); Maj. Starck (W Stb); sieben weitere Sachbearbeiter.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[BEHANDLUNG FEINDLICHEN VERMÖGENS]

Es wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß die für die Behandlung feindlichen Eigentums im Reichsgebiet zu treffenden gesetzlichen Maßnahmen federführend vom Reichsjustizministerium behandelt und vom Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung erlassen werden sollen. Ausgenommen hiervon sind die Bestimmungen über den Warenverkehr (Ausfuhr- und Durchfuhrverbote), die vom Reichswirtschaftsministerium soweit erforderlich erlassen werden sollen.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts bestätigte, daß nunmehr keine Bedenken mehr dagegen bestehen[,], durch offene Maßnahmen im Hinblick auf die feindlichen Länder Zahlungs-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote zu erlassen und eine Anmeldung, Beschlagnahme und ein Verfügungsverbot mit rückwirkender Kraft für feindliches Eigentum anzuordnen².

Vorgesehen ist eine Verordnung, die etwa in folgende Abschnitte eingeteilt werden soll:

– 1.

Anmeldung des feindlichen Vermögens

– 2.

Zahlungsverbot

– 3.

Verfügungsbeschränkungen

– 4.

Verwaltung des feindlichen Vermögens.

Die Abschnitte 3 und 4 werden vom Reichsjustizministerium selbst aufgestellt. Die Ausarbeitung des Abschnitts 1 obliegt dem Reichsfinanzministerium, die des Abschnitts 2 dem Reichswirtschaftsministerium.

Reichsfinanz- und Reichswirtschaftsministerium werden ihre Vorschläge umgehend dem Reichsjustizministerium unter Mitteilung von Abschriften an die beteiligten Ressorts (Auswärtiges Amt,

¹ Den beteiligten Ressorts am 9. 10. 1939 zugeleitet: R 3001/22811, Bl. 114; R 2/30023, Bl. 37–40; R 3101/33152, Bl. 7–9. Separate Aufzeichnungen des MR Bänfer in R 2/30023, Bl. 28 f.; des Maj. Starck in MA, RW 19/1557. Zu der Besprechung hatte der RWiM als GBW am 3. 10. eingeladen. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 163. – Vgl. LINDNER, Reichskommissariat, S. 25 f.

² Sammlung der seit Kriegsausbruch getroffenen engl. und franz. Maßnahmen gegen dt. Vermögen und dt. Außenhandel in: R 2/25174, Bl. 1–25; hier auch die Broschüre: AUS ANLASS DES KRIEGES VON DEN GEGNERN DEUTSCHLANDS ERLASSENEN VORSCHRIFTEN ÜBER DIE BEHANDLUNG FEINDLICHEN EIGENTUMS Berlin: Reichsdruckerei 1939. Abschrift und dt. Übers. des engl. Gesetzes zur Außerkraftsetzung feindl. Patente, Warenzeichen und Urheberrechte vom 21. 9. 1939: R 2/25113, Bl. 69b–g, 81–84. Als Gegenmaßnahme hatte der RWiM per Geheimanweisung vom 7./21. 9. an die Devisen- und Reichsstellen bislang nur den freien Zahlungsverkehr nach den Feindstaaten unterbunden; R 2/30023, Bl. 11–15.

Reichsministerium des Innern, Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft) zuleiten³. Alsdann soll die Angelegenheit noch einmal besprochen werden.

Da die Ausarbeitung der Verordnung im Hinblick auf verschiedene dabei zu lösende Fragen einige Zeit in Anspruch nehmen wird, andererseits aber ein dringendes Interesse besteht, die Übereignung der in feindlichem Eigentum stehenden Waren an Neutrale möglichst bald unwirksam machen zu können, wurde beschlossen, als vorläufige Maßnahme die Anmeldung feindlichen Eigentums und eine Verfügungsbeschränkung hinsichtlich dieses Eigentums vorweg anzuordnen. Auch diese Verordnung wird federführend vom RJ[u]M ausgearbeitet werden⁴.

-
- ³ Zuerst erging die seit Monaten ausfertigungsreife, vom RJuM aufgestellte (Dok. Nr. 163 Anm. 2), schließlich durch den GBV erlassene *VO über die Abwesenheitspflegschaft* vom 11. 10. 1939, verkündet am 16. 10. (RGL. I S. 2026), dazu eine DVO vom 18. 10. (RGL. I S. 2056). Der RJuM hatte die VO in endgült. Fassung am 10. 10. nochmals dem RFM und RWiM übermittelt, der Rkei ging sie vom GBV erst nachträglich am 14. 10. zu, zwei Tage vor ihrer Verkündung und noch als Geheimsache; R 2/30023, Bl. 41–43; R 43 II/645, Bl. 139–142 (APK I 1, Reg. Nr. 13929). Zur Umsetzung und Anwendung vgl. die RdVf. des RJuM an die OLG-Präs. vom 24. 10. 1939 (R 3001/22811, Bl. 165 f.), den vertraul. RdErl. des RWiM an die Devisen- und Reichsstellen vom 2. 11. (R 2/30038, Bl. 9–13) sowie die RdErl. des RIM an die LaRegg. vom 31. 10. 1939, 14. 2. und 29. 3. 1940 (R 43 II/645, Bl. 152–157). Als RFM und RWiM die von ihnen erwarteten Vorschriften wochenlang schuldig blieben (MR Bänfer hatte schon in seinem Sitzungsvermerk [o. Anm. 1] als Resultat angemerkt, „daß die Materie sehr schwierig ist und nicht in kürzester Zeit geregelt werden kann“, weshalb man einstweilen nur das Dringlichste vorwegnehmen wolle), andererseits verschiedene Stellen eine klare Rechtsgrundlage anmahnten, stellte der RJuM selbst am 28. 10. den Entw. einer „VO über die Verwaltung feindl. Unternehmen“ zur Debatte. Sie lehnte sich an die entspr. Regelungen von 1914 an und ging mit der Option der Zwangsverwaltung, auf daß „diese Unternehmen im Einklang mit den Interessen des Reichs geführt“ würden (Begleitschreiben), erheblich über die AbwesenheitspflegschaftsVO hinaus; R 3001/22811, Bl. 169 ff. (APK II 3, Reg. Nr. 33048); auch in R 2/25174, Bl. 56–58; R 2/30023, Bl. 60–62.
- ⁴ Die *VO über die Anmeldung feindlichen Vermögens* vom 3. 11. 1939 (RGL. I S. 2141) wurde vom GBV, i. V. Himmler, erlassen und enthielt neben einer allgem. Anmeldepflicht auch ein Verfügungsverbot für die Eigentümer. Sie war von vornherein als Provisorium bis zum Erlaß einer „größeren“ VO gedacht. Entw.- Fassungen des RJuM vom 5./26./30. 10. und 2. 11. 1939 nebst Entw. einer „Bekanntmachung“ mit Melde- etc. Formularen in: R 2/25174, Bl. 33–53, 59–76; R 2/30023, Bl. 67–102. Die Rkei wurde vom GBV durch Übersendung des VO-Entw. am 19. 10. 1939 in Kenntnis gesetzt; R 43 II/606b, Bl. 16–19. Material zur vorläuf. Umsetzung in R 2/30031. – Fortgang s. Dok. Nr. 190.

Zitierhinweis

Nr. 169 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 5. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d169>